

1 SESION ORDINARIA

2 183-2024

3 Sesión ordinaria número 183-2024 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 19 de marzo de dos mil veinticuatro. Con la
5 asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Síndica suplente:** Liz Amadelyz Morales Rodríguez.

8 **Concejales Propietarios:** Mario Moya Sánchez, Héctor Agüero Luna, Silvia Ortiz Sánchez y
9 Andrea Sánchez Vega.

10 **Concejales Suplentes:** Laura Calvo Pérez y Martín Salas Casasola.

11 **Ausencias justificadas:** Wilberth Quirós Palma – **Intendente** – Motivos personales, Rocío
12 Portuguesez Araya – **Vice Intendenta** – Motivos personales, y Cristopher Sánchez Corrales –

13 **Regidor Suplente** – Motivos de estudio, Carlos Fonseca Brenes – **Regidor Suplente** –
14 Motivos de salud.

15 **Ausencias injustificadas:** No hubo.

16 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

17 **Visitantes:** No hubo.

18 **Oyentes:** No hubo.

20 **Artículo I.**

21 **Orden del Día**

22 Artículo I. Orden del día

23 Artículo II. Apertura de la sesión

24 Artículo III. Comprobación de quórum

25 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

26 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

27 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

28 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

29 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

- 1 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal
- 2 Artículo X. Asuntos Varios
- 3 Artículo XI. Acuerdos
- 4 Artículo XII. Cierre de Sesión

5

6 **Artículo II.**

7 **Apertura de la sesión**

8 El señor Vindas Presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
9 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
10 unánime.

11

12 **Artículo III.**

13 **Comprobación de quórum**

14 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
15 determina que el mismo está completo.

16

17 **Artículo IV.**

18 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

19 No hubo.

20

21 **Artículo V.**

22 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

23 Una vez conocidas y analizadas, este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores
24 Vindas Ureña, Moya Sánchez, Agüero Luna, Ortiz Sánchez y Vega Sánchez, se acuerda por
25 unanimidad de los presentes aprobar el acta de la sesión ordinaria n°182-2024 del C.M.D.T.
26 en todos sus extremos.

27

28 **Artículo VI.**

29 **Lectura de Correspondencia**

1. Oficio N°AI-DEST-AIGD-PPEP-132-2024 suscrito por Tonatiuh Solano Herrera Asesor Parlamentario del Área de Investigación y Gestión Documental del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

13 de marzo de 2024
AL-DEST-AIGD-PPEP-132-2024

Honorables
Señoras y Señores
Concejo Municipal de Distrito de Tukurrique
S.D.

ASUNTO: Plan Piloto Evaluación ex post Ley N° 10.234 del 4 de mayo de 2022, Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana

Estimadas señoras y señores:

Reciban un cordial saludo. Con instrucciones superiores, me permito hacer de su conocimiento que, en el Área de Investigación y Gestión Documental del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, nos encontramos iniciando un proceso de elaboración de un Plan Piloto para la evaluación y control ex post de las leyes en Costa Rica, tomando como eje transversal los ODS de la Agenda 2030.

Por ello, hemos iniciado este Plan con el Expediente legislativo N° 22.607, promulgado como Ley de la República N° 10.234 del 4 de mayo de 2022, Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana.

Así, dentro de las etapas de este trabajo, se encuentra la consulta a distintas instituciones y organizaciones, con el fin de recibir insumos sobre la puesta en marcha de la nueva ley, para analizar si la misma cumple con los objetivos con los que fue planteada y especialmente, si encamina al país a alcanzar las metas en materia de desarrollo sostenible.

Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos
Edificio principal, Piso -2, San José, Costa Rica
Teléfonos: 2243-2384/ Correo electrónico: tonatiuh.solano@asamblea.go.cr

Por tal motivo, resulta de especial interés conocer el criterio de este Honorable Concejo Municipal de Distrito, con el fin de determinar cualquier aspecto de relevancia para el análisis, en momentos donde la ley se encuentra pronta a cumplir con los plazos contenidos en sus normas transitorias, para su cabal ejecución.

De esta forma, aspectos relacionados a materia presupuestaria, técnica o logística, el involucramiento del Gobierno Local, la afectación positiva o negativa para el cantón, así como dificultades para la interpretación de la norma o cualquier otro elemento técnico a su juicio, nos permitirán evaluar si en esta etapa inicial la ley se dirige a generar los resultados previstos o, si por el contrario, inicia enfrentando algún tipo de dificultad que pueda ser alertada a tiempo, para ser sometida a consideración de la Asamblea Legislativa.

Agradeciendo la atención a la presente consulta les saluda atentamente,

TONATIUH
SOLANO
HERRERA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
TONATIUH SOLANO
HERRERA (FIRMA)
Fecha: 2024.03.13
14:48:23 -06'00'

Tonatiuh Solano Herrera
Asesor Parlamentario
Área de Investigación y Gestión Documental
Departamento de Servicios Técnicos
Asamblea Legislativa

C.c: Archivo

Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos
Edificio principal, Piso -2, San José, Costa Rica
Teléfonos: 2243-2384/ Correo electrónico: tonatiuh.solano@asamblea.go.cr

Se toma nota

2. Oficio N°03309 suscrito por Vivian Garbanzo Navarro Gerente de Área de la Contraloría General de la República.

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local

Al contestar referíase
al oficio n.° **03309**

14 de marzo, 2024
DFOE-LOC-0310

Señores
Hazel Saborío Calderón
Secretaria a.i., Concejo Municipal de Distrito
secretaria@tucurrique.go.cr

José Carlos Vindas Ureña
Presidente, Concejo Municipal de Distrito
jocavia@yahoo.es

Wilberth Quirós Palma
Intendencia, Concejo Municipal de Distrito
cmatt1969@gmail.com
wquirros@tucurrique.go.cr
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE
Municipalidad de Jiménez

Estimados señores:

Asunto: Seguimiento a las gestiones para el nombramiento del Auditor Interno por tiempo indefinido del Concejo Municipal de Distrito de Tukurrique y reiteración de solicitud de información.

Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal de Distrito en la sesión próxima inmediata al recibo de este oficio, y para lo que compete a esa Intendencia.

Se acusa y se atienden los oficios n.ºs S.M. 18-2024 de 14 de febrero de 2024, y S.M. 22-2024 de 28 de febrero de 2024, mediante los cuales, se solicita que, la Contraloría General de la República (CGR) se pronuncie con respecto a las gestiones para el nombramiento del Auditor Interno realizadas por el Concejo Municipal de Distrito de Tukurrique, y comunican que de la semana del 04 al 08 de marzo se estará publicando nuevamente el concurso externo para el nombramiento del titular de la auditoría interna.

De lo anterior, se les indica que ya mediante el oficio n.º 01610 (DFOE-LOC-0184) de 14 de febrero de 2023, la CGR indicó respecto a las gestiones para el nombramiento del Auditor Interno realizadas por el Concejo

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: controloria.genera@cgr.go.cr
<http://www.cgr.go.cr/> -Périda: 1179-1000, San José, Costa Rica

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local

DFOE-LOC-0310 2 14 de marzo, 2024

Municipal de Distrito de Tukurrique, que se tomaba nota de lo indicado y se les instaba a continuar con todas las acciones necesarias para concretar el nombramiento del titular de la Auditoría Interna de manera indefinida, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Control Interno (LGCI) y los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)². Además, con fundamento en el artículo 13, párrafo 4°, de la Ley Orgánica de la Contraloría General (LOCGR)³, y basándose en el ejercicio de las competencias constitucionales y legales derivadas en el ordenamiento jurídico vigente para la CGR; con el fin de verificar la observancia a lo dispuesto en los artículos 20 y 31 de la LGCI, se les solicitó en el plazo quince días hábiles, presentar un cronograma con las fechas y acciones que se pretendían realizar para este nuevo concurso externo que se está iniciando, para nombrar al titular definitivo de la Auditoría Interna de ese Concejo Municipal de Distrito en el menor tiempo posible.

Sin embargo, a la fecha, no se ha recibido detalle de ese cronograma solicitado por lo que aun esa información está pendiente de responder.

Por lo tanto, y como parte del seguimiento se les solicita nuevamente, que presenten, en un plazo de cinco (5) días hábiles, a partir del conocimiento de este memorial en la sesión próxima inmediata al recibo del mismo, la documentación pertinente con la información solicitada; es decir, un cronograma, que contenga las fechas de inicio y de finalización de cada una de las acciones que se han tomado y se tomarán, para garantizar el nombramiento del titular definitivo de la Auditoría Interna de ese Concejo Municipal de Distrito en el menor tiempo posible, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica de la Contraloría General y los Lineamientos.

Se reitera que, los requerimientos de información constituyen una orden de carácter vinculante, y que, de no cumplirse con este requerimiento, se podrá refutar como falta grave, dando lugar a la suspensión o destitución del funcionario infractor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la LOCGR.

Se les insiste que la importancia de presentar los documentos por medio del correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr, utilizando documentos con firma digital⁴, los cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, presentar los documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la

¹ Ley n.º 6262, publicada en La Gaceta n.º 169, de 04 de setiembre de 2002.
² Resolución n.º R-DC-83-2018 de las 8:00 horas del 09 de julio de 2018, reformada por la resolución R-DC-00056-2023, de las 10:25 horas del 30 de junio de 2023, y por la resolución n.º R-DC-00102-2023 de 27 de octubre de 2023, disponibles en <https://cgrfiles.cgr.go.cr/publicos/docuweb/docuweb/documentos/auditoria/auditoria-interna/lineamientos-auditoria-interna-1-1-2023.pdf>
³ Ley n.º 7426 del 4 de noviembre de 1994.
⁴ Ver el capítulo III de la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, n.º 8454.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

- El señor Presidente indica que el oficio corresponde al seguimiento de la contraloría para la contratación del auditor interno, destaca que la secretaria monto el cronograma que fue el que les compartió para su debida aprobación. Indica que Jeffry de FEDEMUCARTAGO les va a colaborar en lo que son las pruebas y entrevistas de los tres oferentes que cumplen con los atestados.
- El regidor Agüero Luna menciona que todos los miembros de la comisión de la contratación del Concejo que puedan participar, porque hay dos funcionarios que son responsabilidad directa del concejo que son la secretaria y el auditor por lo que es muy importante contar con la presencia de la mayoría de los miembros.
- El señor Presidente indica que les estará comunicando la fecha en la que se van a estar convocando los oferentes.

ACUERDO 1

Basado en el Oficio N°03309 suscrito por la señora Vivian Garbanzo Navarro Gerente de Área de la Contraloría General de la República, este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar cronograma de las acciones para garantizar el nombramiento del titular de auditoria interna por parte del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique. **ACUERDO EN FIRME.**

1

2
3
4
5
6
7
8

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

su representación dicha con el gravamen de SERVIDUMBRE DE PASO según citas dos mil veintitrés – seiscientos noventa y nueve mil seiscientos once – cero uno – cero cero tres – cero cero uno, libre del aviso catastral dos mil quince – mil doscientos sesenta – RUM que se mantiene para el resto de finca madre y con los impuestos municipales al día, LOTE QUE SE DESCRIBE ASÍ: de NATURALIZA Terreno con calle pública y línea de Transmisión Eléctrica, SITUADA en EL BAO del Distrito Segundo Tucurrique del Cantón Cuatro Jiménez de la Provincia de Cartago, con un ÁREA de dos mil novecientos noventa y cuatro metros cuadrados, con los LINDEROS al NORTE con Identificador Predial Número tres cero cuatro cero dos cero cinco uno seis uno cuatro cero cero, al SUR con Identificador Predial Número tres cero cuatro cero dos cero uno cinco tres seis cuatro dos cero cero, y Torre de Transmisión Eléctrica Número doce, con puente, con Identificador Predial Número tres cero cuatro cero dos I I cero cero cero cinco seis cero cero, Identificador Predial número tres cero cuatro cero dos cero uno cinco tres seis cuatro dos cero cero, al ESTE con Identificador Predial Número tres cero cuatro cero dos cero cinco uno seis uno cuatro cero cero con Identificador Predial Número tres cero cuatro cero uno I I con cero cero cero uno siete cero cero y al OESTE con calle pública con un frente a ésta de treinta y un metros con trece centímetros finales, con PLANO número C – cinco uno siete ocho cinco – dos mil veintitrés, el cual la suscrita notaría DOY FE de que se ajusta en todo a la descripción de la propiedad y que se encuentra debidamente inscrito en Catastro Nacional y visado por la Municipalidad de Jiménez. **III** EL RESTO que se reserva la Sociedad ALMAR CCS S.A. es de NATURALIZA Terreno de agricultura, SITUADA en el Distrito Segundo Tucurrique del Cantón Cuatro Jiménez de la Provincia de Cartago, con los LINDEROS al NORTE con calle pública, Río Reventazón y ALMAR CCS S.A. al SUR con Gilberto Altamirano, al ESTE con Alberto Altamirano y fue segregado ALMAR CCS S.A. al OESTE con Oscar Fallas Hernández y ALMAR CCS S.A. con un ÁREA de doscientos cinco metros con setenta y uno decímetros cuadrados, ES TODO. Expido un primer testimonio para los comparecientes. Leída esta escritura a los otorgantes, resulta conforme, la aprueban, y juntos firmamos en Turrialba a las siete horas del veintinueve de noviembre del año dos mil veintitrés. ilegible *** ilegible *** ilegible *** LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NÚMERO

DOSCIENTOS DIECINUEVE VISIBLE AL FOLIO CIENTO TREINTA Y CUATRO VUELTO Y CIENTO TREINTA Y CINCO FRENTE DEL TOMO QUINCE DE MI PROTOCOLO CONFRONTADA CON SU ORIGINAL, RESULTÓ CONFORME Y LA EXPIDO COMO UN PRIMER TESTIMONIO A LAS ONCE DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

La suscrita notaría hago constar que los derechos y límites correspondientes al presente documento se pagaron mediante el número 533101352. Turrialba, 30 de noviembre del año 2023.-

CARMEN MARIA ACHOY ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARMEN MARIA ACHOY ARCE (FIRMA) Fecha: 2023.11.30 13:58:39 -06'00'

La suscrita notaría DOY FE con vista en la matriz de lo siguiente: **I** La suscrita notaría DOY FE de la autorización del Concejo Municipal con vista en el Acuerdo Un artículo VI de la Sesión Ordinaria Número ciento sesenta y ocho – dos mil veintitrés, celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique el día veintinueve de noviembre del año dos mil veintitrés a las dieciocho horas y treinta minutos donde fue autorizado el compareciente WILBER QUIROS a celebrar esta compra. **II** La suscrita notaría DOY FE del nombramiento del señor WILBER con vista de su nombramiento y publicación en el Diario Oficial La Gaceta Número siete publicada el diez de enero del año dos mil dos. ES TODO. Turrialba, cinco de diciembre del año dos mil veintitrés.-

CARMEN MARIA ACHOY ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARMEN MARIA ACHOY ARCE (FIRMA) Fecha: 2023.11.30 13:58:39 -06'00'

Fecha Actual: 11/01/2024 REGISTRO INMOBILIARIO ASIENTO:00794897

Página 1 de 1 CONSECUTIVO:01

001. COMPRAVENTA DE LOTE PROVINCIA DE CARTAGO Finca NÚMERO: 00272452.000 000 CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE 002. 2023-00794897-01-0004 CANCELACION PARCIAL DE GRAVAMEN Sobre el gravamen: 2015-00521412-01-0001-001 ***** ÚLTIMA LÍNEA *****

Fecha: 11 DE ENERO DE 2024

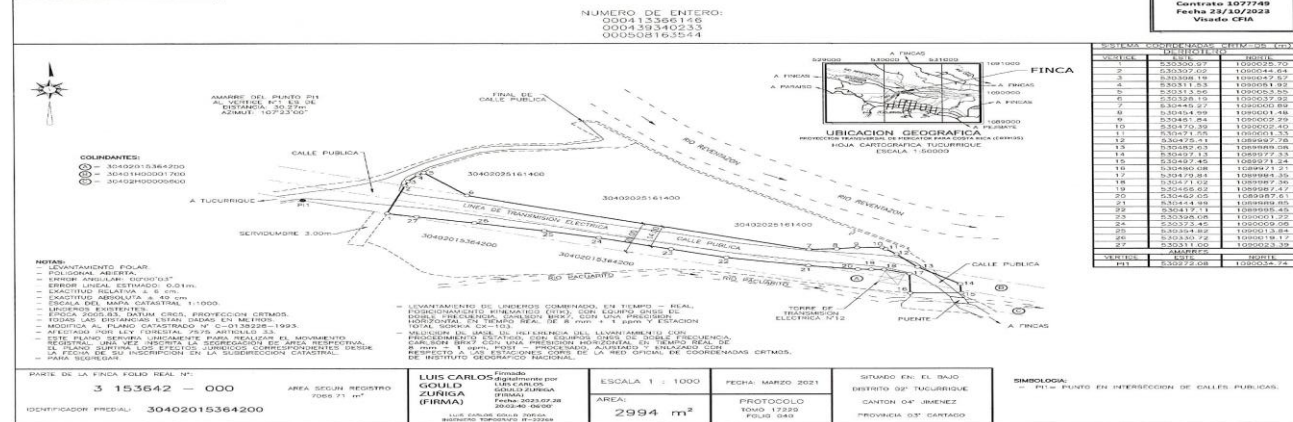
MERARY PAEZ VILLALOBOS GRUPO: 9 PARTIDO: 250 REGISTRADOR QUE AUTORIZA.

COMPROBANTE DE INSCRIPCION CATASTRAL

REGISTRO INMOBILIARIO SUBDIRECCION CANTONAL

Catastro Nacional 2023-00794897-01-0004

Contrato 1077749 Fecha 23/10/2023 Visado CFA



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Cartago, 15 de marzo de 2024

Oficio: 01-03-2024

Sres.
Concejo Municipal de Tukurrique
Cartago, Costa Rica

Estimados señores:
El suscrito, José Adolfo Solano León, mayor, casado, contador público, portador de la cédula de identidad N° 3-0376-0383, vecino de Turrialba, en mi condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de ALMAR CCS S.A., con cédula de persona jurídica N° 3-101-260142, en lo sucesivo denominada ALMAR, me apersono a indicar lo siguiente:

PRIMERO: El pasado 17 de enero de 2023 mi representada propuso ante este Concejo una solución a los caminos catalogados como de dominio público en los registros de la Municipalidad pero que originalmente eran privados e internos de la propiedad de ALMAR folio real N° 3-153642 con plano catastrado C-138228-1993 y por el cual mi representada nunca fue informada del cambio ni mucho menos de algún proceso de expropiación.
SEGUNDO: Que la solución propuesta por ALMAR consistía en realizar una modificación del trazado actual del camino trasladándolo más hacia el norte de la propiedad, a fin de mejorar el diseño y la consiguiente facilidad para el tránsito vehicular, constituyendo el nuevo trazado del camino con una sección de 14 metros en de los terrenos de ALMAR S.A.
Finalmente ALMAR cedería a favor del Concejo Municipal de Tukurrique, sin costo alguno, los derechos sobre el área requerida para la debida constitución del camino público, de manera que entre formalmente al demanio público asumiendo ALMAR los costos derivados de los procesos de segregación e inscripción de las nuevas fincas que serán segregadas por el nuevo trazado de camino.

TERCERO: Que este CONCEJO en el Acuerdo 2 artículo VI de la sesión ordinaria número 130-2023, celebrada en Tukurrique el día 31 de enero de 2023 y notificado a mi representada el pasado 01 de febrero de 2023 aprobó por unanimidad la propuesta de ALMAR presentada el día 17 de enero de 2023.

CUARTO: Que este CONCEJO en el Acuerdo 1 artículo VI de la sesión ordinaria número 168-2023, celebrada en Tukurrique el día 21 de noviembre de 2023 y notificado a mi representada el pasado 22 de noviembre de 2023 aprobó por unanimidad y basado en el N° Oficio 63-2023 suscrito por el señor Alvarado Calvo Ingeniero Municipal aprobar la donación de la finca propiedad de ALMAR dónde se encuentra el camino

QUINTO: Qué el 30 de noviembre de 2023 ante la Notaría Pública Carmen Achoy la sociedad ALMAR transfirió el inmueble citado al Concejo Municipal de Tukurrique.

SEXTO: El pasado 11 de enero de 2024 quedó inscrito en el Registro Público el inmueble donado por mi representada a este Concejo con un área de 2994mts2 según plano catastrado número 3-153642-2023 que generó la finca número 00272452 000, lo anterior cómo solución al problema expuesto en el punto PRIMERO.

PETITORIA

Solicitamos a este honorable Consejo formalizar la recepción del inmueble citado indicando expresamente que se trata de una calle pública y girar las instrucciones correspondientes a la ingeniería municipal para que el mismo sea incluido dentro el inventario de vías.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Plano catastrado 3-352008-2023, correspondiente a la nueva finca 00272452 000 propiedad ahora del Concejo Municipal de Tukurrique.
- Copia de la escritura de traspaso.
- Impresión de la web del registro público de la consulta de la finca 00272452 000 propiedad ahora del Concejo Municipal de Tukurrique.

NOTIFICACIONES

Atenderé notificaciones de este trámite al correo electrónico notifica@munozglobal.com.

Atentamente,

JOSE ADOLFO SOLANO LEON

FIRMA

José Adolfo Solano León

ALMAR CCS S.A.

➤ El señor Presidente indica que el camino del cual hablan fue el que dono hace poco y ya está a nombre del concejo y lo que están solicitando es la inclusión del camino al inventario municipal.

ACUERDO 2

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia al señor Alonso Alvarado Calvo Ingeniero Municipal del correo electrónico enviado por el señor José Solano León de ALMAR CCS S.A, en donde se hace la solicitud para que se incluya dentro del inventario de vías municipales el camino que fue donado por ALMAR CCS S.A. **ACUERDO EN FIRME.**

4. Nota suscrita por Wilberth Quirós Palma dirigida a ALMAR CCS S.A



CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
TELEFAX 2535-0115
cmdt1969@gmail.com



Tucurrique, 18 de marzo del 2024.
OFIC.INT.010-2024

Señores(as)
ALMAR CCS S.A.

Estimados(as) señores (as):

Al dirigirme a sus estimables personas, permítanme con todo respeto presentarles mi más cordial y efectivo saludo, deseándoles éxitos en sus funciones.

La presente tiene por finalidad solicitarles valorar la posibilidad para que su representada nos done algunos terrenos ubicados en el Bajo del Reventazón del distrito de Tucurrique, terrenos que se encuentran registralmente a nombre de ALMAR CCS S.A. La solicitud la hago como representante legal del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, cédula jurídica número 3-007-042087; terrenos que serán utilizados con proyectos ambientales tales como: Centro de Compostera para todo el distrito y zona en general, vivero en conjunto con el MAG en el almacigo de Pejibaye para la restauración de plantaciones en producción, árboles maderables, cítricos, entre otros.

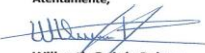
"Las sociedades son las que, de forma mancomunada hacen que los pueblos tengan un medio ambiente mejor".

Agradeciendo su atención.

Se pone a disposición el correo electrónico wquiros@tucurrique.go.cr o bien el teléfono celular 8792 98 98 para cualquier consulta.

Sin más por el momento y pidiendo a Dios bendiciones para su trabajo y familia, se suscribe su seguro servidor.

Atentamente,



Wilberth Quirós Palma
INTENDENTE MUNICIPAL

Cc. Señores Concejo Municipal
Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique

Se toma nota.

5. Oficio N°08-2024 suscrito Alonso Alvarado Calvo Ingeniero Municipal

CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



1

19 de marzo del 2024

Oficio 08-2024

Señores (as):
Concejo Municipal de Tucurrique

Estimado señor:

Sirva la presente para saludarles muy respetuosamente y al mismo tiempo dar respuesta a su oficio S.M. 24-2024, con respecto al caso del señor Hernán Brenes, en el sector de los Zanjones.

En visita realizada, pude observar que el acceso a su propiedad requiere la colocación de un muro de retención preferiblemente en gaviones, mismo con medidas de 22.00 metros de longitud y 1.30 metros de altura en promedio, siendo de esta manera 29 metros cúbicos aproximadamente.

Además, requiere de la excavación correspondiente y el relleno respectivo posterior a la colocación del muro, para un costo estimado de ₡3.500.000,00 (tres millones quinientos mil colones), aproximadamente.

Sin más por el momento me despido muy atentamente,



Ing. Alonso Alvarado Calvo
Departamento de Ingeniería

2024

Firma: _____
Cédula: _____
Fecha: _____
c/c a Archivo

Telefax: 2535-0115 / @: aalvarado@tucurrique.go.cr

SESION ORDINARIA N°183-2024 / 19/03/2024

- 1 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que ese señor tiene una sola entrada y no dos como se
2 menciona.
- 3 ➤ El señor Presidente indica que siempre ha tenido dos entradas la principal y la otra por
4 donde están las piedras. Y que si se daño ese acceso hay que arreglarlo, y lo que queda
5 es buscar contenido económico para realizar el trabajo. Porque actualmente no se cuenta
6 con ese presupuesto habría que ver que se puede modificar para poder incluir el trabajo en
7 la finca del señor Brenes.
- 8 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que no está a favor del acuerdo por lo que su voto va en
9 contra.

10

11

ACUERDO 3

12 Este Concejo Municipal, con voto en contra del regidor Mario Moya Sánchez, ACUERDA enviar
13 copia al señor Hernán Brenes del Oficio N°08-2024 suscrito por el señor Alonso Alvarado Calvo
14 Ingeniero Municipal, en donde se presenta el informe de la visita realizada en su finca y donde
15 se estima el valor aproximado de los trabajos a realizar. Cabe resaltar que en estos momentos
16 no hay contenido presupuestario para realizar el trabajo de inmediato, por lo que se estará
17 buscando presupuesto a través de una modificación para incluir el trabajo dentro del
18 presupuesto. **ACUERDO EN FIRME.**

19

20

Asuntos de trámite Urgentes

21 No hubo.

22

23

Artículo VIII.

24

Mociones de los señores Regidores

25 Moción #1 presentada por el regidor Héctor Agüero Luna

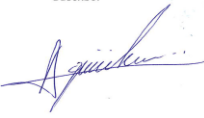
26

27

28

29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique Moción #----- Fecha: 19 de marzo del 2024 Suscribe / Concejal Héctor Agüero Luna Considerando: Que existe en corriente legislativa y por iniciativa de la Diputada Rosaura Méndez Gamboa del Partido Liberación Nacional, el expediente 23.654 denominado "Autorización al Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique para que done un Terreno de su Propiedad a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Tucurrique de Jiménez", mismo que se encuentra en la Comisión Especial de Cartago. Que dicho expediente de ley es una iniciativa impulsada por la actual administración del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, la cual, consiente de las benevolencias que potencialmente podría generar los objetivos que ostentan el proyecto de ley, se ha manifestado en reiteradas sesiones municipales a favor del proyecto. Que el terreno actualmente es propiedad del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique y que el Concejo ha deliberado en reiteradas ocasiones, las cuales constan en actas públicas de este órgano deliberativo, se tiene la aspiración noble de desafectar su uso y donarlo al Acueducto de Tucurrique. Que esta donación beneficiará un proyecto de vivienda de bono social, el cual el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique conoce y ha estudiado ampliamente, el mismo traerá beneficios y soluciones de vivienda a familias en extrema pobreza del cantón de Jiménez. Que el Expediente 23.654 fue consultado a este Concejo Municipal en meses anteriores. Por lo tanto: Para que este Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique se pronuncie a favor de la iniciativa del Expediente Legislativo 23.654, denominado "Autorización al Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique para que done un Terreno de su Propiedad a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Tucurrique de Jiménez" Para que la presente moción, así como la discusión efectuada sobre este tema, se envíe a la Comisión Especial de Cartago y a los diputados de la conforman, como una respuesta formal sobre la opinión y postura del presente órgano deliberativo y colegiado municipal sobre el expediente en discusión.	Para que se solicite a los honorables diputados integrantes de la Comisión Especial de Cartago imponer sus buenos oficios para la aprobación de dicho proyecto y su pronta promulgación como decreto legislativo. Para que se remita este acuerdo municipal al Departamento de Ingeniería y Topografía del Concejo Municipal de Tucurrique para que sea consciente de la importancia y el impacto social del proyecto de vivienda de Sabanalilla, puesto que se encuentra en etapas avanzadas y es con bono social por pobreza extrema, así como para que impongan sus buenos oficios, dentro del marco de la ley, para que el presente proyecto de vivienda logre llegar a buen puerto. Para solicitarle a la Intendencia de Tucurrique pronunciarse sobre la importancia de este proyecto de vivienda y el proyecto legislativo 23.654 y remitir oficio a la Comisión Especial de Cartago de la Asamblea Legislativa. Suscribe:  
--	--

-El regidor Agüero Luna explica que la moción viene a solicitud de Adrián Barrantes Asesor de la diputada Rosaura Méndez y la idea de la moción es sacar el proyecto a plenario antes de entrar nuevamente a las sesiones extraordinarias, y una observación que les hicieron otros asesores es que la Comisión Especial de Cartago en una moción había consultado a la Intendencia de Tucurrique la opinión sobre el proyecto pero al final a la comisión nunca llevo respuesta, por lo que ellos tienen un silencio que se considera positivo pero el Concejo por ser los dueños del terreno debería de existir una respuesta en donde se apoye y se evidencia ese apoyo. Por lo que están teniendo las previsiones del caso para que haya una respuesta de parte del Concejo Municipal. Destaca que la moción también integra varias solicitudes para que se muestre la importancia de parte del Concejo a este tipo de proyectos y se puedan agilizar solicitudes que se hagan con respecto al proyecto.

-El señor Presidente consulta que se hace con que llegue a los ingenieros.

-El regidor Agüero Luna indica que ahí está la respuesta porque hay un tema que está pasando y es que Alonso del departamento de ingeniería dura demasiado en responder todo tramite que tiene relación al proyecto de vivienda. Por lo que se les mandaría una copia para que se vea la importancia del proyecto.

1 -El señor Presidente indica que los preocupa hoy es que la comisión sepa que están
2 completamente a favor del proyecto y que es la base de la moción y previendo lo de los
3 ingenieros es mandarles copia a los ingenieros y que agilicen todo lo correspondiente al
4 proyecto.

5 -El regidor Agüero Luna indica que lo que está detrás de lo moción es indicarle a la comisión
6 y tocarle la puerta diciendo que el proyecto les importa.

7 -El regidor Moya Sánchez comenta que supuestamente a lo que le dijo don Wilberth es que ya
8 el día de hoy ya Alonso envió el documento que les estaban solicitando, pero la envió con un
9 error.

10 -El regidor Agüero Luna indica que el no pone su conciencia a juegos de don Mario porque
11 para el es muy importante que lo que este defendiendo este dentro del marco de la ley, ya que
12 el se fue a asesorar con Luis Molina que es el ingeniero del departamento de ingeniero de la
13 Municipalidad de Jiménez le expuso el caso que estaban pasando y le dijo que esos son temas
14 que pasaron en caña real y le dieron la razón, y don Mario y el señor Gustavo han estado muy
15 intensos y le explicaron el asunto y le enseñaron los documentos y ya se queda con la
16 conciencia tranquila por eso puso la moción porque él no pondría las manos al fuego por nadie.
17 Pero le queda en conciencia que todo lo que se esta tramitando esta dentro del marco de la
18 ley.

19

20

ACUERDO 1

21 **Asunto: Transcripción de asunto conocido Por el Concejo Municipal del Distrito de**
22 **Tucurrique**

23 **Estimados señores:**

24 Para los efectos pertinentes y con todo respeto, me permito transcribir el asunto conocido por
25 el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, de la sesión ordinaria número 183-2024,
26 artículo VIII, celebrada el día 19 de marzo de 2024, al ser las 18 horas con 30 minutos.

27 **Artículo VIII. – Moción presentada por el regidor Héctor Agüero Luna. –**

28 Con fecha del 19 de marzo 2024, se procede a conocer la siguiente moción la cual
29 textualmente dice:

SESION ORDINARIA N°183-2024 / 19/03/2024

1 **Considerando:**

- 2 **1.** Que existe en corriente legislativa y por iniciativa de la Diputada Rosaura Méndez Gamboa
3 del Partido Liberación Nacional, el expediente 23.654 denominado “Autorización al Concejo
4 Municipal del Distrito de Tucurrique para que done un terreno de su propiedad a la
5 Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Tucurrique de
6 Jiménez”, mismo que se encuentra en la Comisión Especial de Cartago.
- 7 **2.** Que dicho expediente de ley es una iniciativa impulsada por la actual administración del
8 Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, la cual, consiente de las benevolencias que
9 potencialmente podría generar los objetivos que ostentan el proyecto de ley, se ha
10 manifestado en reiteradas sesiones municipales a favor del proyecto.
- 11 **3.** Que el terreno actualmente es propiedad del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique
12 y que el Concejo ha deliberado en reiteradas ocasiones, las cuales constan en actas
13 públicas de este órgano deliberativo, se tiene la aspiración noble de desafectar su uso y
14 donarlo al Acueducto de Tucurrique.
- 15 **4.** Que esta donación beneficiara un proyecto de vivienda de bono social, el cual el Concejo
16 Municipal del Distrito de Tucurrique conoce y ha estudiado ampliamente, el mismo traerá
17 beneficios y soluciones de vivienda a familias en extrema pobreza del cantón de Jiménez.
- 18 **5.** Que el expediente 23.654 fue consultado a este Concejo Municipal en meses anteriores.

19

20 **Por lo tanto:**

21 **Primero:** Para que este Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique se pronuncie a favor de
22 la iniciativa del Expediente Legislativo 23.654, denominado “Autorización al Concejo Municipal
23 del Distrito de Tucurrique para que done un terreno de su propiedad a la Asociación
24 Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Tucurrique de Jiménez”

25 **Segundo:** Para que la presente moción, así como la discusión efectuada sobre este tema, se
26 envíe a la Comisión Especial de Cartago y a los diputados de la conforman, como una
27 respuesta formal sobre la opinión y postura del presente órgano deliberativo y colegiado
28 municipal sobre el expediente en discusión.

1 **Tercero:** Para que se solicite a los honorables diputados integrantes de la Comisión Especial
2 de Cartago imponer sus buenos oficios para la aprobación de dicho proyecto y su pronta
3 promulgación como decreto legislativo.

4 **Cuarto:** Para que se remita este acuerdo municipal al departamento de Ingeniería y Topografía
5 del Concejo Municipal de Tucurrique para que sea consciente de la importancia y el impacto
6 social del proyecto de vivienda de Sabanillas, puesto que se encuentra en etapas avanzadas
7 y es con bono social por pobreza extrema, así como para que interpongan sus buenos oficios,
8 dentro del marco de la ley, para que el presente proyecto de vivienda logre llegar a un buen
9 puerto.

10 **Quinto:** Para solicitarle a la intendencia de Tucurrique pronunciarse sobre la importancia de
11 este proyecto de vivienda y el proyecto legislativo 23.654 y remitir oficio a la Comisión Especial
12 de Cartago de la Asamblea Legislativa.

13

14 **Regidor Héctor Agüero Luna – Concejal Propietario – :** Explica que la moción viene a
15 solicitud de Adrián Barrantes Asesor de la diputada Rosaura Méndez y la idea de la moción es
16 sacar el proyecto a plenario antes de entrar nuevamente a las sesiones extraordinarias, y una
17 observación que les hicieron otros asesores es que la Comisión Especial de Cartago en una
18 moción había consultado a la Intendencia de Tucurrique la opinión sobre el proyecto pero al
19 final a la comisión nunca llegó respuesta, por lo que ellos tienen un silencio que se considera
20 positivo pero el Concejo por ser los dueños del terreno debería de existir una respuesta en
21 donde se apoye y se evidencia ese apoyo. Por lo que están teniendo las previsiones del caso
22 para que haya una respuesta de parte del Concejo Municipal. Destaca que la moción también
23 integra varias solicitudes para que se muestre la importancia de parte del Concejo a este tipo
24 de proyectos y se puedan agilizar solicitudes que se hagan con respecto al proyecto.

25

26 **Por tanto, con fundamento en las anteriores consideraciones, este Concejo Municipal**
27 **Acuerda:**

28 1. Dispensar esta moción del trámite de comisión.

- 1 2. Manifestar a los señores y señoras diputados la aprobación y apoyo al proyecto de ley
2 N°23.654 denominado e imponer sus buenos oficios para la aprobación de dicho proyecto
3 y su pronta promulgación como decreto legislativo.
- 4 3. Comunicar este acuerdo al departamento de Ingeniería y topografía del Concejo Municipal
5 para que se dé a conocer la importancia y el impacto del proyecto socialmente.
- 6 4. Solicitar a la Intendencia del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique para que se
7 pronuncie sobre la importancia de este proyecto de vivienda y el proyecto legislativo
8 N°23.654 y remitir oficio a la Comisión Especial de Cartago de la Asamblea Legislativa.
- 9 **Así las cosas, el señor Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción**
10 **planteada por el regidor propietario Héctor Agüero Luna, quedando debidamente**
11 **aprobada en todos sus puntos por decisión unánime.**

12

13 **Artículo IX.**

14 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

15 **1- Informe Intendencia.**

16 No hubo.

17

18 **2- Informe Vice Intendencia.**

19 No hubo.

20

21 **Artículo X.**

22 **Asuntos Varios**

- 23 **1. Presidente José Carlos Vindas Ureña:** Agradece por la oportunidad que les dieron de
24 hacer la cabalgata sin mucha traba, ni mucha cosa, destaca que les fue muy bien y llegaron
25 cerca de 70 caballos, les dieron donaciones de 2 terneros y una grande y se hizo una
26 subasta y juegos, por lo que se cree que la recaudación a favor de la Cruz Roja puede ser
27 un poco más de un millón de colones. Destaca que se trabajó a capa y espada. Indica que
28 ahí gracias a Dios van saliendo porque cuando él llegó se debían 18 millones de colones
29 hoy en día casi que están en ceros. Menciona que tiene otros proyectos y lo de la cabalgata

lo quiere hacer como agenda una vez al año y también quiere hacer una de senderismo ya lo está caminando y espera el apoyo de la municipalidad. Destaca que tiene un proyecto que es pedir la colaboración de casa en casa, ir cada mes con la libreta de polaco, pero por los momentos no lo hace hasta tener unas 10 personas que se comprometan mes con mes. Pero la idea es hacer proyectos que le ayuden a la Cruz Roja a salir adelante por lo que se le va a dar seguimiento.

Junta Vial:

No hubo.

Artículo XI

Acuerdos

No hubo.

Artículo XII

Cierre de Sesión

Al ser las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no haber más asuntos que tratar.

JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL SABORÍO CALDERÓN
SECRETARIA MUNICIPAL a.i

ÚLTIMA LINEA